

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		04/12/2024	
Date d'affichage de la convocation :		04/12/2024	
Nombre de membres :			
Afférents au Conseil municipal :		33	SEANCE DU 10 DECEMBRE 2024
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		32	
Pour :		32	
Contre :		0	
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi dix décembre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Yvette MESTRE, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Virginie CABRITA, Ludvine LORIEUX, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Chantal CASIMIR à Vanessa PAYA, Rosemary DROUILLOT à Brigitte PAGES, Marc ZARCONÉ à Virginie CABRITA, Jean-François REGNIER à Karine TARTAS, Ahmed EL HOUMMASS à Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE à Ludvine LORIEUX, Christine PERRAULT à Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Chantal CASIMIR, Rosemary DROUILLOT, Marc ZARCONÉ, Jean-François REGNIER, Ahmed EL HOUMMASS, Thierry CRANE, Christine PERRAULT, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE.		
Secrétaire de séance	Stéphane QUINTIN.		

AFFAIRE N°09 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
Convention de servitudes entre ENEDIS et la commune pour le raccordement au réseau avec Saint Nazaire et l'installation de deux coffrets parcelle AH34 LES BRUIXES.

Monsieur André GILLARD, rapporteur, rappelle que la société ENEDIS doit réaliser des travaux pour le raccordement d'une parcelle AV12 située sur la Commune de Saint Nazaire et une servitude souterraine est envisagée sur la parcelle communale AH34 avec l'installation également d'un poste de transformation de courant électrique d'une superficie de 25 m².

Ainsi, une convention de servitudes entre la société ENEDIS et la Commune, permettra à la société sur la parcelle AH34 :

- D'établir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, 4 canalisations souterraines sur une longueur totale d'environ 40 mètres ainsi que ses accessoires ;
- D'établir si besoin des bornes de repérage ;
- Pas de nécessité d'un coffret ;
- D'effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui si trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênant leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé qu'ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s'engage à respecter la réglementation en vigueur ;
- D'utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc) ;

Une seconde convention de mise à disposition d'un espace de 25 m² sur la parcelle AH34 est proposée, permettant l'installation d'un poste de transformation de courant électrique et de tous ses accessoires alimentant le réseau de distribution publique d'électricité. Ces installations font partie de la concession et à ce titre seront entretenus et renouvelés par ENEDIS.

Il est rappelé que la Commune conserve la propriété et la jouissance de la parcelle. Les présentes conventions sont conclues à titre gratuit.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité les projets de convention de servitude entre ENEDIS et la commune pour le raccordement au réseau avec Saint Nazaire et l'installation de deux coffrets parcelle AH34 LES BRUIXES.

2°) AUTORISE à l'unanimité Madame la Maire à signer la convention ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier, et d'authentifier la convention par un acte notarié.

3°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET



Le secrétaire de séance

Stéphane QUINTIN

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 16 décembre 2024